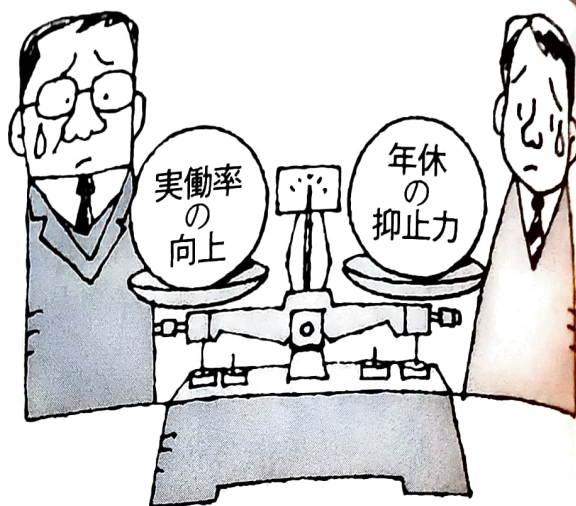


事案

Y社は、タクシー会社であったが、自動車の実働率を高める必要性から、乗務員の出勤率を高める措置として、皆勤手当を支給することとしていた。皆勤手当については、月ごとの勤務予定表どおりに出勤した者に支給しており、勤務予定表作成後に年次有給休暇等を1日取得すると半額支給、2日以上取得すると支給しない取扱いとしていた。

そして、Y社の乗務員であったXは、年次有給休暇を取得したため、皆勤手当が支給されなかったが、この取扱いはおかしいとして、その支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	年次有給休暇を取得したことにより、皆勤手当を減額または不支給とすることができるか。
結論	できる。

POINT

労働基準法136条の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。

判旨

労働基準法134条（現在は136条）が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。

また、右のような措置は、年次有給休暇を保障した労働基準法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないものではあるが、その趣旨、目的、労働者が失

経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となることはできないと解するのが相当である。

〔……中略……〕

右の事実関係の下においては、Y社は、タクシー業者の経営は運賃収入に依存しているため自動車を効率的に運行させる必要性が大きく、交番表が作成された後に乗務員が年次有給休暇を取得した場合には代替要員の手配が困難となり、自動車の実働率が低下するという事態が生ずることから、このような形で年次有給休暇を取得することを避ける配慮をした乗務員については皆勤手当を支給することとしたものと解される。右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではないと見るのが相当であり、また、乗務員が年次有給休暇を取得したことにより控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどからして、この措置が乗務員の年次有給休暇の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきである。

以上によれば、Y社における年次有給休暇の取得を理由に皆勤手当を控除する措置は、同法39条および134条（現在は136条）の趣旨からして望ましいものではないとしても、労働者の同法上の年次有給休暇取得の権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められないから、公序に反する無効なものとはいえませんというべきである。

解説

労働基準法附則136条では、精勤手当や賞与の算定等において、年次有給休暇を取得した日を欠勤扱いにする等、年次有給休暇の取得を抑制する不利益取扱いは禁止されていますが、本条は訓示規定であり、この違反に対する罰則は設けられていません。

関連条文

（不利益取扱の禁止）労働基準法附則136条

使用者は、第39条1項から4項までの規定（日単位年休、時間単位年休）による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

確認問題

- ❶ 使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、労働基準法136条の規定は、それ自体としては、使用者の を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする の私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。

A

A. 経済的不利益 B. 努力義務 C. 不利益取扱い